

**INFORME SOBRE LA VALORACIÓN DEL COMPLEJO HOTELERO
"HOTEL SUN PARK"
14 de mayo de 2014**

1. Objeto del informe

El presente informe tiene por objeto poner de manifiesto diversos factores que, a nuestro entender, afectan negativamente al valor del complejo turístico "Hotel Sun Park", compuesto por 220 apartamentos, 40 locales de servicios y 2 piscinas, ubicado en la parcela turística G del Plan Parcial Costa Papagayo, nº 54, Playa Blanca, municipio de Yaiza, Lanzarote (Las Palmas) (en adelante, el **Complejo**).

Los factores que disminuyen el valor del Complejo, los cuales describimos en el presente informe, son los siguientes:

- i) Uso autorizado exclusivamente turístico del Complejo y gestión mediante la Explotadora.
- ii) Falta de cédula de habitabilidad e imposibilidad de obtenerla.
- iii) El elevado coste de mantenimiento del uso turístico del Complejo.
- iv) Deficiencias del informe de tasación de 2008.
- v) Conductas de determinados propietarios que comportaron la pérdida de los contratos con los tour operadores.
- vi) Situación deficitaria del Complejo y cierre parcial.
- vii) Comparación con establecimientos en la misma zona que han sido puestos a la venta.
- viii) Incorrecta valoración de la tasación de 2012.

2. Uso autorizado exclusivamente turístico del Complejo y gestión mediante la Explotadora

La licencia municipal de "Hotel de 1 Estrella" concedida al Complejo únicamente permite el uso turístico, sin autorizar el uso residencial. Asimismo, el cambio de uso

tampoco sería posible de acuerdo con el Plan Parcial vigente. Acompañamos como **ANEXO I** el certificado de calificación urbanística e informe técnico del Ayuntamiento de Yaiza, obtenido en enero de 2014.

En caso de permitir el Plan Parcial el cambio de uso, la autorización del uso residencial del Complejo exige, previamente, la realización de una obra consistente en la instalación de accesos individualizados a todos los suministros y de los contadores respectivos (agua, luz, televisión, telefonía e internet), puesto que actualmente los apartamentos constituyen una sola unidad de explotación. El coste de esta obra se estima en **2,5 millones de euros**. Además, este proyecto de obra ha de ser aprobado por el Ayuntamiento de Yaiza y requiere la indemnización al Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Turismo de Canarias por la pérdida de camas hoteleras, indemnización cuyo importe no podemos estimar.

Por otro lado, los estatutos de la Comunidad de Propietarios del Complejo, en su artículo 6, establecen que el uso del Complejo es el turístico, debiendo aceptar los propietarios la denominada "Comunidad de Explotación", privándoles expresamente de la utilización directa y personal¹. Por este motivo, todos los contratos de suministros, seguros y servicios de mantenimiento están a nombre de la Explotadora, a la cual la Comunidad de Propietarios abona mensualmente las cuotas de todos los propietarios según una cuota de participación estándar (0,385%).

3. Falta de cédula de habitabilidad e imposibilidad de obtenerla

Los apartamentos que integran el Complejo carecen de cédula de habitabilidad y, según detalla el informe técnico del Ayuntamiento de Yaiza de febrero de 2014 que acompañamos como **ANEXO II**, no hay en la actualidad posibilidad de obtenerla en la medida que, como ya hemos expuesto en el apartado anterior, los apartamentos no tienen acceso individualizado a los suministros.

¹ Artículo 6: "Por la forma en que ha sido diseñado el proyecto por razón del emplazamiento de la construcción y porque al promoverse todo ello se dan como fin primordial el arrendamiento o explotación turística, desde el presente queda establecido que el complejo, regulados por estos estatutos se destinará a dicho fin como una sola unidad. La limitación o finalidad que se establece se hará constar en todos los títulos de primera y sucesivas transmisiones de propiedad de cada una de las fincas. Las normas de comunidad y reglamentos interiores que se establecen en estos estatutos tendrán como limitación prevalente el fin principal que ha quedado reconocido y todo titular adquiriente aceptará la Comunidad de Explotación que se establece desde ahora para cuando exista más de un propietario. La Comunidad de Explotación conllevará, entre otras, las siguientes particularidades: a) los propietarios detentarán el dominio de las mismas, pero no tendrán derecho a la utilización directa y personal de los mismos (...)"

La falta de cédula de habitabilidad impide la comercialización de los apartamentos como viviendas o segundas residencias, incluso en el hipotético caso de que el Plan Parcial permitiese el uso residencial del Complejo.

4. El elevado coste de mantenimiento del uso turístico del Complejo

El Complejo, en funcionamiento como "Hotel de 1 Estrella" desde 1991, es un establecimiento obsoleto, que el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Turismo de Canarias obliga a su renovación, facilitando el aumento de categoría hotelera. Ahora bien, el aumento de categoría hotelera del Complejo requiere una inversión mínima de **2 millones de euros** (8.800 euros por unidad de alojamiento).

5. Deficiencias del informe de tasación de 2008

En 2008, LUCHY PLAYA BLANCA, S.L. solicitó a TINSA un informe de tasación de los 171 apartamentos del Complejo de su titularidad (actualmente la sociedad es propietaria de 159 apartamentos), la cual acompañamos como **ANEXO III**, que valoró tales inmuebles en 23.029.792,44 euros.

Sin embargo, al margen de la depreciación de los inmuebles a resultas de la grave crisis del mercado inmobiliario español, este informe de tasación adolece de las deficiencias siguientes:

- a) Si bien hace referencia a que se trata de inmuebles ligados a una explotación económica (p. 1), el informe de tasación no tiene en cuenta su carácter prácticamente vitalicio por las razones antes expuestas, que impiden el uso residencial del Complejo, y tampoco considera específicamente que se trata de un establecimiento hotelero de sólo una estrella.
- b) En las advertencias (p. 1), el informe de tasación se limita a expresar que no ha dispuesto de los "documentos contables", de manera que el informe en cuestión no ha tomado en consideración los siguientes datos del Complejo a enero de 2008:
 - Deudas por un total de 137.808 euros a causa del impago de las cuotas de comunidad.

- Pagos pendientes de cobro por importe de 722.700 euros, siendo la ocupación media del 59% y de 22 euros el precio por persona y día con todo incluido. Sin embargo, el informe tiene en cuenta unos ingresos medios de 45 euros por persona (p. 83), esto es, más del doble de los ingresos reales del establecimiento.
 - Plantilla de trabajadores: 50 empleados (22 de los cuales con contrato indefinido y una antigüedad de entre 5 y 20 años), siendo los costes laborales de 950.000 euros/año.
- c) El informe de tasación (p. 69) señala que no se ha investigado el estado de la estructura o vicios ocultos, a pesar de que el informe pericial de 2012 (p. 20) acompañado como **ANEXO IV** lista las obras a llevar a cabo para solucionar diversas deficiencias detectadas por importe total de **291.000 euros**, entre otras, en las redes de abastecimiento de agua en zonas comunes y privadas.
- d) Respecto al estado de conservación, el informe de tasación (p. 71) indica que el estado de conservación es “bueno”, aunque el informe pericial de 2012 (ANEXO IV) refiere e ilustra con fotografías la existencia de daños debidos a filtraciones de agua por fuga de la red de abastecimiento (p. 4).
- e) Por último, en cuanto al análisis de mercado (pp. 73-75), la comparativa se lleva a cabo con inmuebles cuyo uso es el de primera residencia y, además, todos ellos presentan una antigüedad (entre 0 y 4 años) notablemente inferior a la del Complejo (construido en 1987, con una antigüedad de 21 años en el momento de la tasación).

Por todo ello, a causa de que varios elementos altamente significativos para la valoración no han sido tomados en consideración por TINSA, el informe de tasación de 2008 arroja una valoración que ya era desproporcionadamente alta a la fecha de su emisión.

6. Conductas de determinados propietarios que comportaron la pérdida de los contratos con los tour operadores

A consecuencia de los atropellos cometidos por determinados propietarios desde mayo de 2008, el negocio del Complejo se desestabilizó porque provocó caídas sustanciales de los ingresos a causa de la pérdida de los contratos con los tour operadores, conflicto que se judicializó y está pendiente de sentencia firme. Este

impacto tan notorio en la actividad económica del Complejo condujo a concurso a LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.

7. Situación deficitaria del Complejo y cierre parcial

A día de hoy, la situación del Complejo es extremadamente crítica por cuanto solamente se encuentra operativo en un 40%, con una ocupación media anual del 55,29%, y pesa sobre él una deuda que ronda los **6 millones de euros** (deuda con explotación, personal y comunidad de 3.986.613,90 euros, junto con 403.354 euros presupuestados según **ANEXO V** para la reparación de serios problemas de infraestructura y otros 2.000.000 euros por derramas para la necesaria renovación del establecimiento). En este contexto, hay que tener en cuenta que en marzo de 2012 se llevó a cabo un ERE temporal, al que siguió en agosto de 2012 otro ERE que afectó a la totalidad de la plantilla.

8. Comparación con establecimientos en la misma zona que han sido puestos a la venta

En la misma zona, hay otros dos establecimientos (CAY BEACH y SUN ROYAL, ambos de tres estrellas) que, a pesar de su alto volumen de ocupación (en torno al 87%) y no tener problemas de infraestructura ni tampoco de endeudamiento excesivo, han permanecido a la venta durante 6 años, puesto que no han logrado encontrar comprador a un precio de 8 millones de euros.

Por tanto, difícilmente podemos atribuir a un Complejo, de una estrella, un endeudamiento de 6 millones de euros, una ocupación baja, obsoleto y con serios problemas de infraestructura un valor superior a esta cifra de 8 millones de euros.

9. Incorrecta valoración de la tasación de 2012

El pasado 16 de enero de 2014, nos fue facilitada por la sucursal de BANKIA de Las Palmas de Gran Canaria, otra tasación realizada por TINSA, de fecha 28 de mayo de 2012, que valora el Complejo en 15.339.317,95 euros, la cual acompañamos como **ANEXO VI**.

Si bien la valoración de esta tasación de 2012 es más realista que la anterior de TINSA, una valoración de 15.339.317,95 euros frente a 23.029.792,44 euros de la anterior, es necesario poner de manifiesto las limitaciones evidentes a que está sujeta esta segunda valoración:

- a) No se realizó una visita a los inmuebles objeto de valoración, lo que supone una infracción del procedimiento habitual de valoración y resta credibilidad a esta valoración, así queda señalado en la propia tasación (pp. 1 y 12), quedando incluso el valor de tasación condicionado a la visita del Complejo.
- b) En las advertencias de esta tasación (p. 1), tal y como sucedió con la tasación anterior, se señala igualmente que no ha dispuesto de los “documentos contables”, de manera que de nuevo el valor de tasación no ha tenido en cuenta los datos relativos a la explotación del negocio hotelero, que obviamente hubieran comportado un ajuste a la baja del valor de tasación.
- c) La propia tasación advierte sobre el desconocimiento del estado de ocupación del inmueble (p. 1).

En consecuencia, a causa de las graves limitaciones expuestas, el valor de tasación de 15.339.317,95 euros es incorrecto, porque TINSA ha prescindido de elementos de juicio decisivos para la valoración del Complejo.

10. Conclusión del informe

Por todo lo anterior, con base en los motivos detallados en el presente informe y sin poder tomar como referencia ninguna de las dos valoraciones de que disponemos en la actualidad y consideramos necesario realizar una nueva valoración que tenga en cuentas las cuestiones que se han puesto de manifiesto en el presente informe con el objeto de obtener una valoración más acorde a la realidad.